N. R.G. 32216/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

X SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Raffaella Tronci Presidente

dott.ssa Ettore Favara Giudice

dott. Raffaele Miele Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 32216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, che lo rappresenta e difende per procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2* ,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour n. 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Losardo che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA QUERELANTE INCIDENTALE

E

CON L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE

OGGETTO: ricognizione di debito e querela di falso incidentale

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

Parte_1 ha agito in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di *Controparte_1*, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: "*1) Accertare la legittimità del diritto di credito vantato condanni la convenuta sig.ra* *Controparte_1* *al pagamento della somma di € 200.000,00 a titolo di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento; 2) Con la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio*".

Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che: 1) *Controparte_1*, tra l'anno 2018 e l'anno 2019, aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Gela n. 67 (interno 10, piano 5°); 2) l'immobile *de quo* era di proprietà di sua madre, *Persona_1*, che decedeva il 20/8/2019; 3) data la morte prematura della *Per_1* la *CP_1* sottoscriveva, in data 13/09/2019, una dichiarazione unilaterale in cui ammetteva di essere debitrice nei suoi confronti, ovvero una ricognizione di debito *ex* art. 1988 c.c.; 4) tale atto prevedeva che la *CP_1* gli corrispondesse la somma di € 200.000,00 entro il 5/3/2020; 5) non avendo lei provveduto spontaneamente al pagamento, la sollecitava ad adempiere tramite raccomandata a/r del 13/11/2019; 6) essendo tale missiva rimasta senza positivo riscontro, agiva in via giudiziale per ottenere il suddetto pagamento.

Controparte_1 si è costituita, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: " *ritenuta rilevante ai fini del giudizio la querela di falso proposta dalla sig.ra* *Controparte_1* *, preliminarmente disporre la separazione del giudizio sulla querela di falso con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione del giudizio su tale querela di falso innanzi al competente Tribunale di Roma in composizione collegiale e la contemporanea sospensione del presente giudizio sulla domanda proposta dal sig.* *Parte_1* *con il ricorso introduttivo, fino all'esito del giudizio sulla querela di falso; – nel merito, previo accertamento e declaratoria della falsità del documento oggetto di impugnativa con la querela di falso, rigettare la domanda del sig.* *Parte_1* *perché infondata e temeraria, con condanna del sig.* *Parte_1* *ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ed alle spese del giudizio in favore della sig.ra* *Controparte_1* ".

La *CP_1* , in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha contestato la ricostruzione del *Pt_1* eccependo che: 1) nel mese di settembre del 2018 si rivolgeva all'agenzia immobiliare Santillo Case affinché le procurasse la proprietà o anche la sola nuda proprietà di un immobile in Roma; 2) l'agenzia, avendo già ricevuto dalla *Per_1* un mandato a vendere la nuda proprietà di un immobile situato a Roma, in Via Gela n. 67, per € 275.000,00, le sottoponeva tale proposta; 3) raggiungeva, così, un accordo sul prezzo della cessione con *Persona_1* , fissando l'importo in € 250.000,00; 4) in data 5/12/2018, sottoscriveva il rogito di compravendita con la parte venditrice (atto per notaio *[...]* *Persona_2* rep. n. 1285 racc. n. 773), alla presenza anche dei due figli di quest'ultima *Parte_1* e *Per_3* , oltre che dell'agente immobiliare che aveva mediato l'affare, *Persona_4* , e di due testimoni di fiducia del notaio rogante; 5) l'importo di € 250.000,00 - secondo le pattuizioni raggiunte in fase di trattativa - veniva quindi da lei effettivamente corrisposto a mezzo di due assegni circolari non trasferibili (n. 4300019591-10 e n. 430001952-11), di € 125.000,00 ciascuno, all'ordine, il primo, di *Per_5* e, il secondo, di *Parte_1* ; 6) all'art. 2 del rogito notarile si dava atto che tale modalità di pagamento del prezzo era stata espressamente indicata dalla parte venditrice "*al fine di realizzare una liberalità indiretta avente ad oggetto le corrispondenti somme di danaro*" in favore dei figli; 7) pochi mesi dopo il Santillo la informava del decesso della *Per_1* intervenuto il 20/8/2019, e le forniva il contatto telefonico del figlio *Parte_1* , per poter definire la consegna delle chiavi dell'appartamento; 8) entrava quindi in contatto con il *Pt_1* il quale le diceva che era stata fortunata, *"avendo acquistato per una cifra a suo dire modesta un appartamento che a seguito della morte della madre valeva molto di più*"; 9) nel corso dei contatti immediatamente successivi, il *Pt_1* le segnalava: 9.1) che lui avrebbe avuto difficoltà per la consegna delle chiavi; 9.2) che il giorno della consegna delle chiavi lei avrebbe dovuto firmare una scrittura privata per dare atto di tale consegna, al fine di esonerare lui e i suoi familiari da qualsiasi responsabilità qualora fosse capitato qualcosa alla casa dopo

la consegna delle chiavi; 9.3) che gli serviva una copia del suo documento di identità, da allegare alla scrittura privata; 10) alle perplessità da lei manifestate, il *Pt_1* replicava che stava facendo di tutto per consegnarle l'immobile il prima possibile; 11) il *Pt_1* riproponeva la richiesta anche nella chat, che si sviluppava tra di loro su *WhatsApp* a partire dal 24/8/2019; 12) cercava di prendere tempo, dicendo che era in partenza con la famiglia e che avrebbe dovuto sistemare diverse cose; 13) il 27/8/2019, inviava, sempre tramite *WathsApp* due fotografie che riproducevano il fronte-retro della sua carta di identità, aggiungendo nel corpo della fotocopia la dicitura, vergata a mano, "*Carta d'identità fornita per atto privato consegna chiavi app. via Gela 67 Roma*"; 14) il *Pt_1* chiamandola al telefono e dicendole che la fotocopia del documento da lei inviata "*non andava bene*" e che "*non capiva cosa significasse quella scritta*", le chiedeva di inviare una nuova foto della carta di identità, ma lei rifiutava; 15) nel corso della medesima telefonata, il *Pt_1* la invitava a portare, nel giorno della consegna delle chiavi, otto fotocopie della propria carta di identità, affermando che sarebbero state poi allegate alle otto copie della scrittura privata che i presenti avrebbero dovuto sottoscrivere e distribuite, due per ciascuno, a lui, alla sorella, al padre e a lei stessa; 16) il 5/9/2019, quindi, si recava in Via Gela n. 67, accompagnata dal marito *CP_2*, per ottenere la consegna delle chiavi, e, presso il portone di ingresso, trovava già presenti il *Pt_1* suo padre *Per_6*, sua sorella *Per_3* accompagnata dal fidanzato, *Persona_7*, il Santillo e il fabbro, *Controparte_3*, con un suo aiutante; 17) il *Pt_1* aveva portato con sé gli otto esemplari della scrittura privata che aveva predisposto per effettuare la consegna delle chiavi, e, dopo avere inserito i dati anagrafici del fabbro e fatto apporre anche il timbro aziendale, incominciava a firmare ciascuna scrittura; 18) durante la sottoscrizione delle scritture private si creava confusione, dovuta al fatto che i numerosi fogli che componevano i diversi documenti giravano dall'uno all'altro dei presenti; 19) apponeva, dunque, la propria sottoscrizione su sei delle otto copie della scrittura privata (quelle che avrebbero dovuto essere trattenute dal *Pt_1* da sua sorella *Per_3* e da suo padre *Per_6*) e in calce alle corrispondenti fotocopie della propria carta di identità, da allegare agli originali delle scritture private; 20) gli esemplari delle scritture private sottoscritti dai diversi interessati con i relativi allegati venivano quindi confezionati dal *Pt_1* che le consegnava due di questi documenti, e precisamente quelli contenenti i due esemplari di scrittura privata, privi dell'allegazione delle fotocopie della sua carta di identità; 21) al termine di tali operazioni, il *Pt_1* le chiedeva di scrivere sotto una delle due fotocopie rimanenti della sua carta d'identità una dichiarazione di pagamento delle utenze domestiche dal 5/9/2019 in poi; apponeva, quindi, di proprio pugno tale dichiarazione e subito al di sotto apponeva la propria firma; 22) tutte le altre fotocopie della sua carta di identità, sottoscritte e consegnate al *Pt_1* erano prive di qualsiasi altro segno; 23) in data 18/9/2019, il *Pt_1* le inviava, con sms, un messaggio del seguente tenore letterale: "*come da accordi attendo io 5 Marzo 2020. Buona*

serata"; in risposta, inviava al *Pt_1* tramite *WhatsApp*, il seguente testo: "*Mi è arrivato questo messaggio strano.... forse ha sbagliato persona... Come da accordi attendo io 5 marzo 2020.Buona serata*"; il *Pt_1* tramite *WhatsApp*, le inviava un allegato audio in cui pronunciava le seguenti parole: "*Non ho capito. Cosa attende lei signora?*"; 24) dopo quella data, non aveva più contatti con il *Pt_1* - che, quindi, aveva incontrato per l'ultima volta il giorno 5/9/2019; 25) il 16/11/2019, veniva recapitato presso la sua abitazione, l'avviso di una raccomandata a lei indirizzata, che veniva ritirata presso l'ufficio postale il giorno 3/12/2019; 26) il plico conteneva una lettera dell'avv. Madonia Pietro, datata 5/11/2019 e scritta "*in nome e per conto*" di *Parte_1*, nella quale si asseriva che quest'ultimo era suo creditore per un importo pari a € 200.000,00, dovuto alla circostanza che lei aveva sottoscritto una dichiarazione unilaterale in cui aveva ammesso di essere sua debitrice; 27) alla lettera veniva allegata anche la fotocopia della presunta ricognizione di debito; 28) l'11/1/2020 querelava il *Pt_1* per truffa e veniva aperto un procedimento penale a carico di quest'ultimo (RGNR n. 1993/2020).

La *CP_1* ha proposto, dunque, con l'atto di costituzione, querela di falso in corso di causa avverso il documento prodotto dal ricorrente e indicato come "*Ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritta dalla sig.ra CP_1*" e ciò sia in relazione alla data dattiloscritta "*13/09/2019*", sia in relazione alla seguente dichiarazione, anch'essa dattiloscritta: "*la sottoscritta Controparte_1 nata a Cosenza (CS) il 31/03/1971 residente a Roma in via Pallante 2 avendo comprato la nuda proprietà dell'immobile a Roma in via Gela 67 interno dieci e piano quinto dalla signora Persona_1 deceduta il 20 agosto 2019 e volendo tenere conto della sua morte prematura intendo secondo l'art. 1988 c.c. riconoscere un debito nei confronti di Parte_1 (nato a Elbsan – Albania il 11/04/1988) di euro duecentomila/00 da corrispondere entro il 5 marzo 2020 a fronte di riconoscimento del giusto prezzo dell'immobile de quo. rilascia tale dichiarazione per provare indubbiamente il rapporto debitorio fondamentale di Parte_1 per eventuali azioni legali che lo stesso abbia ad intraprendere per il recupero vantato nei confronti della sottoscritta Controparte_1*"; 37) il disconoscimento dell'autenticità del documento non si estendeva alla firma di sottoscrizione "*Controparte_1*", che appariva apposta in calce ad esso, e neppure era riferito all'immagine della carta di identità, che si trovava nella parte centrale, ma investiva invece "*tutte le dattiloscritture e tutti gli altri segni che appaiono nel medesimo documento, in quanto apposti absque pactis*".

All'udienza del 17/3/2021, richiedendo la decisione sulla querela di falso un'istruzione non sommaria, previo mutamento del rito, è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario.

Con ordinanza del 14/5/2021, che qui si intende riportata e confermata, è stata autorizzata la presentazione della suddetta querela di falso, attesa la sua ammissibilità e la rilevanza del documento impugnato.

In via istruttoria è stato esperito l'interrogatorio della convenuta *Controparte_1*, mentre *Parte_1* non è comparso a rendere l'interpello che gli era stato deferito, e sono state esperite le prove per testi, nei limiti in cui erano state ammesse con ordinanza del 25/1/2022, che qui parimenti si intende riportata e confermata.

Con ordinanza del 16/1/2024, anch'essa da intendersi come riportata e confermata, è stata accolta l'istanza di rimessione in termini e di acquisizione di produzione documentale presentata dalla convenuta *Controparte_1*, relativa agli atti di indagine effettuati nel corso del procedimento penale RGNR n.1993/2020 (verbali di s.i.t. e relazione tecnica del RIS).

All'udienza cartolare del 5/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.

***

Tutto ciò premesso in fatto, occorre dapprima esaminare, seguendo l'ordine logico di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c., la querela di falso proposta in corso di causa da *Controparte_1*, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., avverso la dichiarazione di ricognizione del debito del 13/9/2019, apparentemente sottoscritta dalla stessa relativa al riconoscimento di dovere versare la somma di € 200.000,00 nei confronti di *Parte_1*.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancanza di elementi istruttori, tra cui la mancata acquisizione dell'originale del documento disconosciuto, avanzata da parte attrice nella comparsa conclusionale del 24/1/2025.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la querela di falso si presenta ammissibile e procedibile anche in assenza di produzione o richiesta di esibizione dell'originale del documento relativamente al quale sia stata proposta. Il provvedimento di deposito del documento, infatti, "*è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro, che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tale incombente, il quale è evidentemente posto in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia*" (cfr. Cass. n. 19727 del 2003; Cass. n. 4236 del 1990; Cass. n. 1593 del 1984).

Pertanto, la circostanza che il *Pt_1* non abbia potuto ottemperare all'invito (cfr. ordinanza del 14/5/2021) a depositare l'originale del documento impugnato, essendo stato tale documento acquisito agli atti del procedimento penale, non comporta l'improcedibilità della querela di falso in esame.

Va altresì evidenziato che, in ogni caso, non si ritiene indispensabile l'acquisizione dell'originale cartaceo del documento, ai fini della decisione sulla falsità degli elementi grafici disconosciuti da *Controparte_1*, in quanto "*il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore*" (cfr. Cass. n. 12118 del 2020).

Ciò posto, risulta dagli atti che, a seguito della querela sporta in sede penale dalla *CP_1*, sia stato instaurato un procedimento a carico di *Parte_1* per diversi reati, tra cui il tentativo di truffa *ex* artt. 56 e 640 c.p.p. ai danni della odierna convenuta (RGNR n. 1993/2020).

Si evidenzia, al riguardo, che *Controparte_1*, ricevuta con PEC notizia del rinvio a giudizio di *Parte_1* e avuto accesso al fascicolo delle indagini preliminari in data 14/4/2023, ha prodotto in atti, previa rimessione in termini, documentazione rilevante per la decisione e costituita, in particolare, da: a) verbali di sommarie informazioni rese alla PG da *Per_5* *Persona_7*, *Persona_4* e *CP_2*; b) la relazione tecnica (datata 6/10/2021) redatta dal RIS dei Carabinieri di Roma, atta ad accertare, in riferimento al presunto atto di ricognizione di debito, "*il tipo/i tipi di stampante utilizzata per la realizzazione del testo dattiloscritto, nonché se esso sia stato apposto sul foglio successivamente alla firma in calce*" (cfr. documentazione acclusa all'istanza del 17/4/2023 di parte convenuta).

Occorre precisare, in proposito, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. *ex multis* Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In particolare, il giudice civile può utilizzare come fonte

del proprio convincimento le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, tra cui i rapporti ed i verbali degli organi di PG (cfr. Cass. n. 22020 del 2007).

Ebbene, dalla relazione tecnica redatta dai RIS Carabinieri di Roma, si evince che l'ispezione effettuata sulla superficie del reperto in verifica, con particolare riguardo all'area riportante la sottoscrizione apposta sul medesimo, ha permesso di osservare la presenza di "*tracce spurie di toner derivanti dal processo di stampa cui il reperto è stato sottoposto*" e che, in conclusione, la firma della *CP_1* è stata apposta sul documento "*prima dell'esecuzione della stampa mediante tecnica laser*" (cfr. relazione tecnica dei *Con* allegata al fascicolo di parte convenuta)..

Il Tribunale ritiene di prestare piena adesione alle conclusioni del *Con*, in quanto supportate da approfondita indagine dalla quale emerge che, nel caso di specie, ricorrono degli elementi tecnicamente idonei a far reputare che il *Pt_1* abbia manipolato il documento, a lui consegnato già firmato e privo di scritture, inserendovi mediante l'utilizzo della stampante elementi spuri (la data 13/9/2019 e la dichiarazione dattiloscritta risultante nello spazio tra l'immagine fotocopiata del documento di identità e la firma di sottoscrizione).

Va aggiunto che dall'istruttoria orale espletata in questa sede, e in particolare dalle deposizione rese da *CP_2* e da *Persona_7* è emerso che durante l'incontro fissato tra le parti per ottenere le chiavi dell'immobile che aveva acquistato, la *CP_1* aveva consegnato al *Pt_1* diverse fotocopie del proprio documento di identità - recanti in calce le sue firme di sottoscrizione, ma prive di qualsivoglia ulteriore segno grafico - affinché fossero allegate alle scritture private che erano state scambiate tra le parti per attestare l'avvenuta consegna delle chiavi suddette (cfr. verbali d'udienza del 5/4/2023 e del 19/12/2023).

Osserva il Tribunale che i suddetti testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro e inoltre tale racconto risulta confermato, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta di *Parte_1* all'interpello deferitogli, non essendo lo stesso comparso all'udienza fissata per tale adempimento istruttorio senza addurre alcuna giustificazione (verbale d'udienza del 19/10/2022).

Appare pertanto evidente che *Parte_1*, dopo aver ottenuto da *Controparte_1* un foglio ove era riportata la sua firma e la fotocopia del suo documento di identità, lo avesse alterato aggiungendovi la data e la parte dattiloscritta di ricognizione di debito.

Ciò è stato ulteriormente avvalorato dai verbali di sommarie informazioni rese alla PG.

In particolare, *Per_5* ha dichiarato agli agenti, in data 7/1/2021, di essere a conoscenza della truffa che il fratello Fabio aveva architettato nei confronti della *CP_1*. Il *Pt_1* infatti, le aveva mostrato un documento falso, da lui redatto senza che l'odierna convenuta sapesse nulla, "*con una*

dicitura realizzata al p.c. sotto la copia di un documento di identità intestato a *Controparte_1* *, e sottoscritto dalla stessa* *CP_1* *, avente ad oggetto il riconoscimento di un debito nei suoi confronti, con una promessa del versamento di ulteriori 200.000,00 Euro in suo favore*" e le aveva riferito di avere "*un affare per le mani*" il quale, se fosse "*andato in porto*", gli avrebbe assicurato € 200.000,00 (cfr. verbale di sit reso da *Per_5* allegato al fascicolo di parte convenuta).

Deve dunque concludersi, sulla base delle prove orali assunte nel presente procedimento e degli atti di indagine del processo penale pendente, liberamente utilizzabili che la querela di falso proposta in via incidentale da *Controparte_1* sia fondata.

Di conseguenza, deve dichiararsi la falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, in quanto, seppur sottoscritta dalla *CP_1* , risulta aggiunta a posteriori dal *Pt_1*

All'accertamento della falsità non può seguire l'ordine di cancellazione della frase dattiloscritta, previsto dal combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537 c.p.p., poiché, come si è detto, il documento impugnato risulta essere stato acquisito agli atti del procedimento penale (cfr. verbale di acquisizione del 29/1/2021 allegato al fascicolo di parte attrice) ed è pertanto sottoposto a sequestro penale finalizzato alla confisca.

All'accoglimento della querela di falso segue il rigetto della domanda di parte attrice.

Invero in assenza della ricognizione, spetta al creditore che agisca per l'adempimento provare il titolo del suo diritto (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) e, quindi, il rapporto contrattuale in forza del quale lo stesso è sorto.

Ebbene, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto da *Parte_1* , essendo al contrario emerso dagli atti, non solo l'insussistenza del rapporto fondamentale, ma anche che lo stesso formò un documento falso per ottenere indebitamente l'importo di € 200.000,00 da *Controparte_1* .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Considerato il comportamento gravemente scorretto posto in essere da *Parte_1* , che ha fondato l'azione giudiziale su un documento falso, da lui confezionato, va accolta la pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, la cui natura sanzionatoria, finalizzata a scoraggiare l'abuso dello strumento processuale in sé, non implica la prova del danno, essendo la stessa condizionata unicamente all'accertamento, ravvisato nella specie, di una condotta di mala fede di tale parte processuale.

Quanto alla sua determinazione, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna dell'attore nell'importo di € 7.051,00 pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. In accoglimento della querela di falso incidentale proposta da *Controparte_1*, dichiara la falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, essendo tale dichiarazione stata aggiunta in data posteriore rispetto alla sottoscrizione del documento da parte di *Controparte_1*;
2. Rigetta la domanda formulata da *Parte_1*;
3. Condanna *Parte_1* alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. Condanna *Parte_1* a corrispondere alla convenuta la somma di € 7.051,00 ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/02/2025

Il Giudice estensore — Il Presidente

dott. Raffaele Miele — dott.ssa Raffaella Tronci

Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti